

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Condução de Veículos por Motoristas Profissionais (arts. 67-A a 67-E da Lei nº 9.503/1997)

Olá, concurseiros e concurseiras!

Hoje iremos abordar o Capítulo III-A (arts. 67-A a 67-E) do Código de Trânsito Brasileiro, que trata sobre a "Condução de Veículos por Motoristas Profissionais".

Este Capítulo foi introduzido no CTB pela Lei nº 12.619/2012, conhecida por "Lei do Descanso" ou "Lei dos Caminhoneiros", mas cabe ressaltar que esse normativo não trata apenas de caminhoneiros, conforme veremos adiante. Também é importante dizer que o tema foi bastante alterado pela Lei nº 13.303/2015.

Mas, veja bem, a quem se aplica as normas estabelecidas neste presente Capítulo?

Aos **motoristas profissionais** de **transporte rodoviário**:

- **coletivo de passageiros**; (por exemplo: ônibus)
- **de cargas**. (por exemplo: caminhões)



Fontes: infomoney.com.br e estradao.estadao.com.br

Antes de começarmos a ver as regras, gostaríamos de trazer as definições de "tempo direção ou de condução" e "início de viagem", dispostas no artigo 67-C:

Art. 67-C (...)

§ 4º Entende-se como **tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino.**

§ 5º Entende-se como **início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino.**

Em posse dessas informações, vamos seguir adiante.

1) REGRAS SOBRE TEMPO DE CONDUÇÃO E DE DESCANSO

A regra geral é que é **VEDADO** ao motorista profissional citado neste capítulo dirigir por **mais de 5 (cinco) horas e meia (5:30h) ininterruptas**.

Mas, além dessa regra geral acima, temos algumas peculiaridades. Vejamos:

1.1) Motoristas Profissionais de Transporte Rodoviário de Cargas

Art. 67-C, § 1º **Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis) horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 (cinco) horas e meia contínuas no exercício da condução.**

Ou seja, para os motoristas profissionais de **TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA**, dentro de um período de **6 (seis) horas**, **necessariamente** deverá haver um **tempo de descanso de 30 (trinta) minutos**. Pode ser de forma **ininterrupta** (conduzir por 5:30h e descansar 30 minutos) ou **fracionada** (como, por exemplo, conduzir por 3 horas e descansar 15 minutos, e depois conduzir por 2:30h e descansar mais 15 minutos).

Reforçando, pode haver quantos fracionamentos for necessário, mas deverá ser observado o limite máximo de **5 (cinco) horas e meia contínuas no exercício da condução**.

1.2) Motoristas Profissionais de Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros

Art. 67-C, § 1º-A. **Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção.**

Aqui o legislador diz o seguinte: **após cada 4 (quatro) horas** na condução de veículo rodoviário **DE PASSAGEIROS**, deverá haver um descanso de **30 (trinta) minutos**. O legislador trouxe a **possibilidade de fracionamento do descanso e do tempo direção**, sem maiores complicações. Veja os exemplos abaixo:

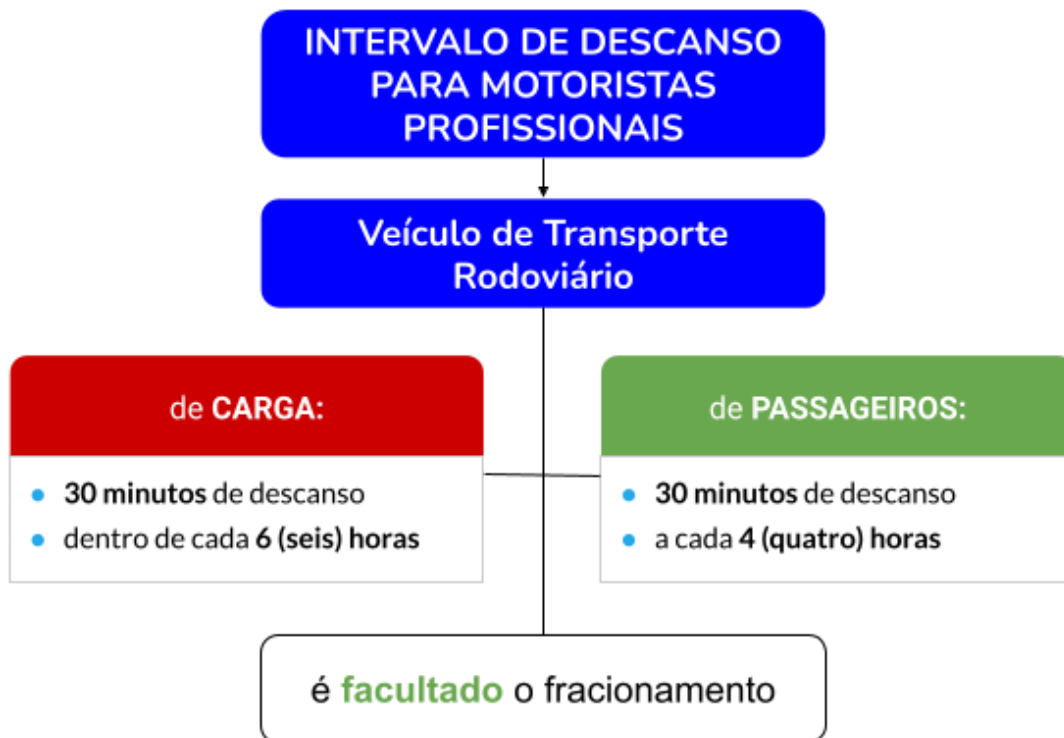
Exemplo 1 - Conduzir por 4 horas e descansar por 30 minutos.

Exemplo 2 - Conduzir por 2 horas e descansar por 10 minutos. Depois conduzir por mais 2 horas e descansar 20 minutos.

Exemplo 3 - Conduzir por 1 hora e descansar 5 minutos. Depois conduzir por mais 2 horas e descansar 15 minutos. Por fim, conduzir por mais 1 horas e descansar 10 minutos.

Veja que, em todos os casos, foi obedecido o limite de 30 minutos a cada 4 horas de condução.

Juntando as informações dos itens 1 e 2, temos o seguinte:



1.3) Mas, TEC, e se por algum motivo o motorista não conseguir cumprir esse tempo limite? O que acontecerá?

Art. 67-C, § 2º **Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária.**

Portanto, a elevação do tempo de direção além dos limites previstos anteriormente deverá obedecer aos seguintes critérios:

- Somente poderá ocorrer em casos **EXCEPCIONAIS**;
- deverá ser **REGISTRADA** e **JUSTIFICADA**;
- ocorrerá somente pelo **PERÍODO NECESSÁRIO** para que **o condutor, o veículo e a carga** cheguem a um lugar que ofereça a **SEGURANÇA** e o **ATENDIMENTO** demandados;
- **NÃO PODE** haver comprometimento da **SEGURANÇA RODOVIÁRIA**.

Segue um exemplo para ilustrar a situação:

Ex: Imagine que você esteja conduzindo seu caminhão na Rodovia Bandeirantes e esteja próximo do seu tempo máximo de condução, devendo em 20 minutos parar para um merecido descanso. Porém, para a infelicidade de todos, ocorre um acidente que paralisa 2 das 3 faixas da Rodovia, impedindo a sua chegada ao destino de descanso no tempo pré-determinado. Você acaba levando 1:30h para fazer o trecho que normalmente faria em 20 minutos, chegando finalmente ao lugar que completa os requisitos de segurança e atendimento demandados.

Nesse caso, trata-se de uma situação excepcional que permite a elevação do tempo direção.

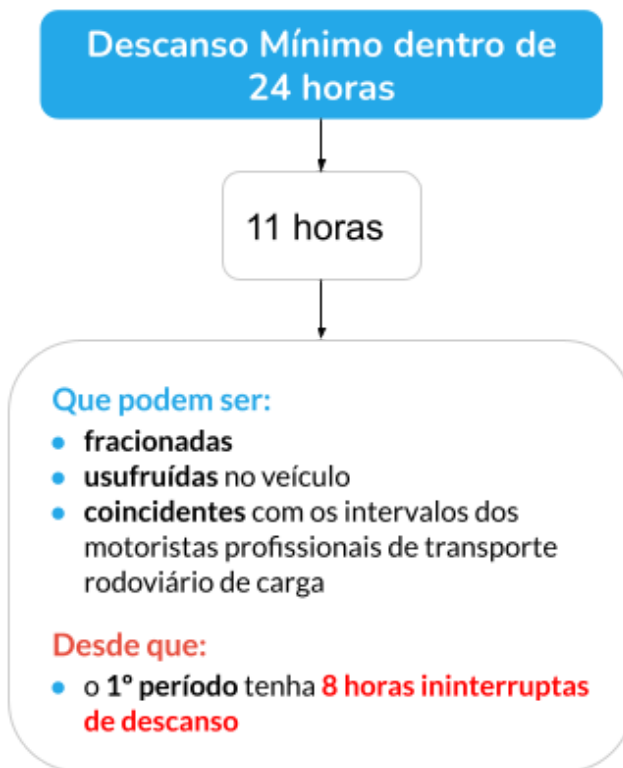
1.4) Descanso Obrigatório entre as Jornadas

A jornada de trabalho pode ser entendida como o tempo em que o motorista fica à disposição da empresa para desempenhar suas funções, independentemente de estar conduzindo o veículo.

Sendo assim, veja o que dispõe o § 3º do artigo 67-C:

Art. 67-C, § 3º O condutor é **obrigado**, **dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas**, a observar o mínimo de **11 (onze) horas de descanso**, que podem ser **fracionadas**, **usufruídas** no veículo e **coincidir** com os intervalos mencionados no § 1º, observadas **no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso**.

Esquemmatizando, temos o seguinte:



Somente após o **cumprimento integral** do descanso de 11 horas dentro do período de 24 horas é que o condutor poderá iniciar uma nova viagem.

Sem observância do disposto acima, **nenhum** transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, **ainda que subcontratado**, que conduza veículo.

2) CONTROLE E REGISTRO DO TEMPO DE CONDUÇÃO

O artigo 67-E dispõe que o **MOTORISTA PROFISSIONAL** será o **RESPONSÁVEL**:

a) por **controlar e registrar o tempo de condução** estipulado no art. 67-C, com vistas à sua estrita observância:

Se o motorista profissional não cumprir essa obrigação, ele estará sujeito às **penalidades** daí decorrentes, como, por exemplo, a que consta no artigo 230, inciso XXIII, do CTB:

Art. 230. Conduzir o veículo:
(...)

XXIII - em desacordo com as condições estabelecidas no art. 67-C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável.

b) pela **guarda, preservação e exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo.**

O CTB também traz uma infração relacionada ao registrador instantâneo de velocidade e tempo:

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

XIV - com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência desse aparelho;

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;

Continuando...

Conforme norma do CONTRAN, o tempo de direção poderá ser controlado das seguintes formas:

- Mediante **registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;**
- Por meio de **anotação** em **diário de bordo**, ou **papeleta** ou **ficha de trabalho externo**, ou por **meios eletrônicos** instalados no veículo.

Por fim, temos o §3º do artigo 67-E, que diz o seguinte:

*Art. 67-E, § 3º O **equipamento eletrônico ou registrador** deverá funcionar de forma **independente de qualquer interferência do condutor**, **quanto aos dados registrados**.*

Aqui tenta-se evitar que o aparelho seja modificado ou sofra interferências que possam burlar os dados registrados, tendo em vista que isso pode prejudicar o atendimento às condições previstas nesta aula.

Mais um capítulo finalizado, caros alunos do TEC!

Agora é hora de "moer" as questões".

Bons estudos!

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
